

1501494-60.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... de que a droga era destinada ao tráfico. Ademais, o réu trazia dinheiro consigo, o que permite a conclusão de que já tinha vendido algumas porções. O fato de o réu alegar ser usuário em nada afeta sua conduta de tráfico, uma vez que tal condição não afasta a de traficante, sendo que muitas vezes caminham juntas. Nos dizeres de Enrico Ferri, a rainha das provas é a lógica ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep

15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501494-60.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2277826/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 20769785 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 6122/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2277826 - 03º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 6122/21/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ricardo Braga Jacob

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Réu Preso

Aos 17/05/2022, às 14:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu, RICARDO BRAGA JACOB, acompanhado do DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, DD. Defensor Público do Estado. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal o réu foi interrogado, bem como foram inquiridas as testemunhas PM Bruno Siqueira dos Santos e PM José Luís Rodrigues da Silva, através da ferramenta acima mencionada, sendo o

arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ . A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. RICARDO BRAGA JACOB, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 11 de outubro de 2021, por volta de 15h40min, na Rua Rosa Generosa Pinheiro nº 885, João Paulo II, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, trazia consigo, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 4,61 gramas de cocaína, na forma de "crack", distribuídas em 03 porções. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), fotografias das drogas apreendidas (fls. 16/17), laudo de constatação (Fls. 19/21), exame químico-toxicológico (fls. 109/111 e 112/114) e laudo do telefone celular (fls. 151/161). O réu foi notificado (fls. 138) e apresentou resposta à acusação (fls. 142). A denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2022 (fls. 143/144). O réu foi citado (fls. 189). Realizada audiência de instrução, o réu foi interrogado e as testemunhas foram inquiridas. Em debates, o Ministério Público requer a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa alega preliminar de nulidade da abordagem. No mérito requer a desclassificação para delito de posse de droga para uso próprio e benefícios quanto a regime e pena. É o relatório. Decido. Não há nulidade a ser declarada. O réu estava em local de intenso tráfico de drogas, e demonstrou atitude suspeitas ao tirocínio policial, justificando a abordagem. Nas buscas foram encontradas as drogas e o dinheiro, e constatado que o réu era procurado pela Justiça. Assim, justificada a abordagem pela conduta irregular do réu, não há nulidade a macular o flagrante ou suas provas. No mérito, pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 04/05), permaneceu em silêncio. Em juízo confessou que portava a droga, mas que se destinava a seu uso próprio. Os policiais militares Bruno e José Luís, na fase policial (fls. 02 e 03), bem como em juízo, narraram que, durante patrulhamento de rotina pelo bairro João Paulo II, por volta das 15h40min, avistaram o réu caminhando e levando uma mochila. Ele demonstrou nervosismo ao notar a viatura, o que motivou a abordagem. O réu não apresentava documentos, apenas se identificou como Ricardo Braga Jacob. Efetuadas buscas pessoais, na cintura do réu, localizaram um tubo contendo 03 invólucros com porções de crack. Duas porções eram de tamanho médio, enquanto o terceiro invólucro guardava 20 porções pequenas. Na mochila do réu encontraram um celular com carregador, R\$ 66,50 e algumas vestes. Afirmam que, da forma que se encontravam, as porções estavam prontas para a comercialização. Indagado, o réu afirmou ser usuário de entorpecente. Ele foi detido em flagrante e levado à Delegacia. No local, avistaram quando o réu se negou a assinar seu interrogatório, bem como a fornecer suas digitais para a identificação criminal. Eis a prova colhida. O auto de exibição e apreensão confirma a localização do entorpecente, ao passo que o exame-químico toxicológico atestou sua natureza: cocaína na forma de crack. A narrativa dos policiais militares, harmônica e uníssona, tornou certas as circunstâncias da abordagem. O réu carregava os 03 invólucros com porções de crack. Enquanto dois acondicionavam porções de tamanho mediano, o terceiro guardava 20 porções pequenas, em formato típico da traficância. Além disso, o réu portava dinheiro na ocasião. No que tange à credibilidade do depoimento policial, ressalto que tem o mesmo valor probante de qualquer outra prova testemunhal, já que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita e como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto global do quadro probatório, com observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Nesse sentido: Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria

descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". (...), (TJSP, Ap.0003740-59.2011.8.26.0396, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. Des. Airton Vieira, j. 10/12/2015). Os policiais são funcionários públicos e têm responsabilidade funcional com seus superiores, com a Justiça, com a sociedade e com suas famílias. Não se crê que policiais saiam em diligências portando drogas para intrujar em pessoa que sequer conhecem, sob o sério risco de responsabilização pessoal e funcional, de perder seu trabalho, sem qualquer motivo sério e razoável. A quantidade de porções individualizadas, típicas da comercialização, dão a certeza de que a droga era destinada ao tráfico. Ademais, o réu trazia dinheiro consigo, o que permite a conclusão de que já tinha vendido algumas porções. O fato de o réu alegar ser usuário em nada afeta sua conduta de tráfico, uma vez que tal condição não afasta a de traficante, sendo que muitas vezes caminham juntas. Nos dizeres de Enrico Ferri, a rainha das provas é a lógica humana (FERRI, Enrico. Discursos de acusação – ao lado das vítimas. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 175). Ainda nesse sentido, Kazuo Watanabe preceitua que: (...) a cognição é prevalentemente um ato de inteligência, consistente em considerar, analisar e valorar as alegações e as provas produzidas pelas partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito que são deduzidas no processo e cujo resultado é o alicerce, o fundamento do iudicium, do julgamento do objeto litigioso do processo. (WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo Civil. Campinas: Bookseller, 2000, p.58-59). Analisando as circunstâncias fáticas, evidencia-se pela lógica que as drogas se destinavam ao fornecimento de terceiras pessoas. Por todo o exposto, incontestes autoria e materialidade, de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, e do art. 59, do Código Penal, observo que o réu possui péssimos antecedentes, consistentes em oito condenações por crimes como roubo, furto e desacato (processo nº 0033929-72.2005 – fls. 59/60; processo nº 0047510-91.2004 – fls. 60/61; processo nº 0058108-60.2011 – fls. 61; processo nº 7001086-08.2000 ou 350/200 – fls. 76/77; processo nº 7000985-34.2001 ou 1067/2000 – fls. 77; processo nº 7001083-59.2003 ou 80/2001 – fls. 78; processo nº 7001755-22.2004 ou 257/2004 – fls. 78/79; processo nº 7002046-85.2005 ou 02/2005 – fls. 79). Assim, fixo a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a agravante da múltipla reincidência, sendo uma delas específica (processo nº 0000186-90.2013 – fls. 58 e 80; e processo nº 0000813-72.2018 – fls.58/59). Por ser específica, indicadora de dedicação singular ao crime de tráfico de entorpecentes, exige reprovação penal diferenciada. Nesses termos, a pena será acrescida em 1/3, resultando em 08 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão e 888 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois não preenchidos os requisitos legais, notadamente em face dos maus antecedentes e reincidência. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Fixo o regime inicial fechado, em vista da quantidade de pena, maus antecedentes e reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Quanto ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, impossível a “progressão de regime” neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a

expedição de guia para execução, oportunamente. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu RICARDO BRAGA JACOB às penas de 08 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão e 888 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Mantenho a prisão cautelar decretada, uma vez que inalterados os motivos que a ensejaram. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Fica decretada a perda dos valores apreendidos às fls. 14/15, uma vez que relacionadas à prática do tráfico e não comprovada a origem lícita, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas. As demais apreensões já tiveram destinação determinada(fl. 122, 127/128, 162, 166 e 168). Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal.". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Inês Bolzani, escrevente, digitei e subscrevi.